

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 783/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายสมบุรณ์ วงศ์จรัสกุล

โจทก์

นายสุขไทย แซ่เอ็ง กับพวก

จำเลย

นายสุขไทย แซ่เอ็ง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พลฯสกุลชัย แสงทองสวัสดิ์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 109, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายสมบุรณ์ วงศ์จรัสกุล ผู้เสียหายที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 วรรคสาม,72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297,371 ข้อมามีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต และโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามพฤติการณ์ วางโทษจำคุก 2 ปีขอหาพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

และโดยไม่รับอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นและ เร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย หลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวรูปิน เครื่อง กระสุนปืนวัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรูปิน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษจำคุก 6 เดือน ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส วาง โทษจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี 6 เดือน และจำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 4 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 วางโทษจำคุกคนละ 2 ปี เฉพาะจำเลยที่ 3 และ จำเลยที่ 4 เป็นนักเรียนและอายุยังน้อย ทั้งไม่ปรากฏว่าเคยกระทำความผิด มาก่อน เห็นสมควรรอกการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี ริมของกลาง ข้อหาอื่นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวรูปิน เครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวรูปิน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง จำคุก 6 เดือน จำเลยทั้งสี่มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 297(8) เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมาย หลายบท ลงโทษตามมาตรา 297(8) อันเป็นบทหนักตามมาตรา 90 จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 คนละ 1 ปี ส่วนจำเลยที่ 3 อายุ 16 ปี ลดมาตราส่วนโทษ ให้กึ่งหนึ่ง จำ คูก 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน เฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็น นักเรียนและอายุยังน้อย ทั้งไม่ปรากฏว่าเคยกระทำความผิดมาก่อน สมควรให้ โอกาสกลับตัว เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปจึงให้รอกการลงโทษไว้คนละ 2 ปี ริมของ กลาง

โจทก์และจำเลยทั้งสี่ ต่างยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ และมีคำ สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสี่(อันดับ 92,89)

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวและมีคำร้องประกอบของนายประกัน
(อันดับ 101)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการ
พิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ
300,000 บาท อนึ่งก่อนจำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 และที่
2 ชั่วคราว โดยตีราคาประกันคนละ 200,000 บาท (อันดับ 1 แผ่นที่ 9,50 และ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี ประกอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นฎีกา ศาลฎีกามีคำ
สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี ประกอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นฎีกา ศาลฎีกามีคำ
สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้ยก
คำร้อง

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ